



CONVENTION COLLECTIF EMPRUNTEUR EXPRESS UNION CONGO



Société Anonyme au capital de 1 500 000 000 F CFA Entièrement libérée. Entreprise régie par le Code des Assurances CIMA
RCCM CG/BZV/0801365

Siège social : 1 Avenue Cardinal Emile BIAYENDA Brazzaville Congo * BP : 1151 Brazzaville République du Congo

Tel : (242) 22 282 24 92 / Fax : (242) 22 282 24 93 * Email : nsiaViecongo@groupensia.com

Agence Pointe-Noire : Rond-Point KASSAI Immeuble NBY (Face) CNSS BP : 1108 Pointe-Noire* République du Congo

Tel : (242) 22 282 24 92/08 547 00 16 / Fax : (242) 22 282 24 93



CONVENTION D'ASSURANCE COLLECTIF EMPRUNTEUR EXPRESS UNION CONGO

Entre les soussignés :

EXPRESS UNION CONGO Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital de **300 millions FCFA** ayant son siège sis 8 rue MBAKAS, POTO POTO, Brazzaville, République du Congo

Représentée par Monsieur **Fango Florent**, son Directeur Général

Ci-après désignée << **EXPRESS UNION CONGO**>>

D'une part

Et

NSIA VIE ASSURANCES Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital de **1.500.000.000 F CFA**, régie par le code des Assurances CIMA, ayant son siège 1 Avenue Cardinal Emile BIAYENDA, BP 1151 Brazzaville République du Congo,

Représentée par Monsieur **Alfred YAMEOGO**, son Directeur Général

NSIA VIE ASSURANCES ci-après désignée << **L'ASSUREUR** >>

D'autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIIT :

Lois applicables et Territorialité

La présente Convention est régie par le CODE CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances) et plus spécialement par les lois, les décrets et toutes les dispositions réglementaires en vigueur en République du Congo applicables notamment aux entreprises et Compagnies d'Assurances.

SOMMAIRE

TITRE I - GENERALITES	6
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION D'ASSURANCE	6
Article 2 : EFFET, DUREE	6
Article 4 : PRESCRIPTION	6
TITRE II – ADHERENTS, ASSURES ET BENEFICIAIRES	7
Article 5 : ADHERENTS	7
Article 6 : PERSONNES ASSUREES	7
Article 7 : DEMANDE D'ADHESION A LA CONVENTION	7
Article 8 : FAUSSE DECLARATION	8
Article 9 : ADMISSION A L'ASSURANCE	8
Article 10 : BENEFICIAIRE	9
Article 11 : INFORMATION DE L'ADHERENT	9
TITRE III – GARANTIES	9
Article 12 : DECES TOUTES CAUSES - INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE	9
Article 13 : CAPITAL DE BASE	10
Article 14 : CAPITAUX GARANTIS	10
Article 15 : POINT DE DEPART ET DUREE DES GARANTIES	10
Article 16 : CESSATION DES GARANTIES	10
TITRE IV – PRIMES	11
Article 17 : PERIODICITE DE PAIEMENT	11
Article 18 : MONTANT DE LA PRIME	11
Article 19 : PAIEMENT DE LA PRIME	11
TITRE V – REGLEMENT DES SINISTRES	11
Article 20 : DECLARATION DES SINISTRES	11
Article 21 : CONTROLE DES SINISTRES	11
Article 22 : PIECES A FOURNIR	12
Article 23 : REGLEMENT DES SINISTRES	12
CONDITIONS PARTICULIERES	13
ANNEXE	16

DEFINITION

Accident : Toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l'Adhérent ou de l'Assuré et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure.

Adhérent : Tout client d'**EXPRESS UNION CONGO** appartenant aux catégories définies aux conditions particulières et qui a adhéré à la convention d'assurance.

L'Adhérent, désigné comme tel sur le bulletin d'adhésion, est couvert par les dispositions de la Convention en contrepartie des primes payées par l'intermédiaire d'**EXPRESS UNION CONGO**.

Assuré : Personne physique couverte par la Convention et identifiée comme tel sur le bulletin d'adhésion.

Bénéfice d'assurance : Capital à verser par **NSIA VIE ASSURANCES** aux bénéficiaires d'assurance en cas de survenance des risques couverts.

Bénéficiaire : Personne physique ou morale à qui sera versé le capital garanti par la Convention en cas de survenance des risques couverts.

Conjoint : Époux/épouse ou concubin (e) de l'Adhérent et déclaré comme tel sur le bulletin d'adhésion.

Enfant : Enfant né de l'Adhérent ou de son conjoint et déclaré comme tel sur le bulletin d'adhésion.

Invalidité absolue et définitive : Est en état d'Invalidité Absolue et Définitive, tout adhérent reconnu inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer un revenu et, est dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la Vie.

Guerre Civile : On entend par Guerre Civile, l'opposition déclarée ou non, ou toute autre activité guerrière ou armée, de deux ou plusieurs parties appartenant à un même État. Sont notamment assimilés à la Guerre Civile : une rébellion armée, une révolution, une sédition, une insurrection, un coup d'État, les conséquences d'une loi martiale, de fermeture de frontière commandée par un gouvernement ou par des autorités locales. Il appartient à la compagnie de prouver que le sinistre résulte de l'un de ces faits de Guerre Civile.

Guerre Étrangère : On entend par Guerre Étrangère, la guerre déclarée ou non, ou toute autre activité guerrière, y compris l'utilisation de la force militaire par une quelconque nation souveraine à des fins économiques, nationalistes, politiques, raciales, religieuses ou autres. Sont aussi considérées comme Guerre Étrangère : une invasion, l'utilisation de pouvoir militaire ou l'usurpation de pouvoir gouvernemental ou militaire.

Substances biologiques : Tout micro-organisme pathogène (producteur de maladie) et/ou toxine produite biologiquement (y compris des organismes modifiés génétiquement et des toxines synthétisées chimiquement) susceptible de

provoquer une maladie, une invalidité ou le décès chez les humains ou animaux.

Substances chimiques : Tout composant chimique solide, liquide ou gazeux qui, selon la manipulation qui en est faite, est susceptible de provoquer une maladie, une invalidité ou le décès chez les humains ou animaux.

Substance nucléaire : Tous les éléments, particules, atomes ou matières qui par émission, rejets, dispersion, dégagement ou échappement de matériaux radioactifs émettent un niveau de radiation par ionisation, fission, fusion, rupture ou stabilisation.

TITRE I - GENERALITES

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION D'ASSURANCE

La Convention d'Assurance Collectif Emprunteur est souscrite par **EXPRESS UNION CONGO** en faveur de ses clients bénéficiaires de prêts.

Elle a pour objet le paiement :

- de l'encours du prêt, dans la limite des montants indiqués au tableau d'amortissement, en cas de décès qu'elle qu'en soit la cause ou d'invalidité absolue et définitive de l'adhérent.

Article 2 : EFFET, DUREE

1° Effet

La Convention prend effet à la date indiquée aux conditions particulières.

2° Durée

La Convention est signée avec **EXPRESS UNION CONGO** (prêteur) pour une durée définie contractuellement aux conditions particulières suivant sa date d'effet.

Article 3 : CLAUSE D'ARBITRAGE

La Convention étant faite de bonne foi, **EXPRESS UNION CONGO** et **NSIA ASSURANCES Vie** s'engagent, en cas de difficulté relative à son application, à régler leurs différends à l'amiable dans le mois suivant la survenance des litiges.

En cas de désaccord, les litiges seront examinés par un ou trois arbitres nommés par le Centre National de Conciliation, de Médiation et d'Arbitrage de la Fédération des Entreprises du Congo (CENACOM/FEC) conformément à ses règlements.

Les sentences rendues lieront les parties qui renoncent expressément à l'appel ou à tout autre recours.

Les honoraires des arbitres seront supportés pour moitié par **EXPRESS UNION CONGO** et pour moitié par **NSIA VIE ASSURANCES**.

Article 4 : PRESCRIPTION

Comme le stipule l'article 28 du **CODE CIMA**, toute action dérivant de la Convention est prescrite par **DEUX (2) ANS**. La prescription est portée à **CINQ (5) ANS** lorsque le bénéficiaire d'assurance est une personne distincte d'**EXPRESS UNION CONGO**.

TITRE II – ADHERENTS, ASSURES ET BENEFICIAIRES

Article 5 : ADHERENTS

L'adhésion à la Convention est ouverte aux clients d'**EXPRESS UNION CONGO**, appartenant aux catégories définies aux conditions particulières, âgés de **Dix Huit (18) ans** au moins et de **Soixante-quatre (64) ans** au plus au moment de l'adhésion.

EXPRESS UNION CONGO s'engage à demander l'adhésion de l'ensemble de ses clients appartenant aux catégories couvertes par la Convention et, à les y maintenir tant qu'ils seront assurables.

Article 6 : PERSONNES ASSUREES

La Convention couvre l'Adhérent appartenant aux catégories définies aux conditions particulières.

Article 7 : DEMANDE D'ADHESION A LA CONVENTION

Pour être admis à l'assurance, chaque client doit donner son consentement par écrit et répondre à un questionnaire médical.

Lorsque le capital de base, défini à l'**article 13 des présentes conditions**, dépasse **QUINZE MILLIONS (15.000.000 FCFA)** ou si l'Adhérent est âgé de **CINQUANTE CINQ (55) ANS** ou plus, **NSIA VIE ASSURANCES** se réserve le droit de soumettre l'Adhérent à un examen médical pratiqué par un médecin omnipraticien agréé par **NSIA VIE ASSURANCES** aux frais (limités au coût d'une visite simple) de **NSIA VIE ASSURANCES**.

Pour les capitaux supérieurs ou égaux à Trente millions de Francs CFA (30.000.000 FCFA), il est requis des analyses biologiques aux frais de l'assuré.

Il doit à cet effet :

- remplir le bulletin individuel d'adhésion fourni par NSIA ASSURANCES Vie
- Joindre une copie du tableau d'amortissement du prêt

Par ailleurs, **EXPRESS UNION CONGO** peut renoncer au contrat dans le délai de trente (30) jours à compter du paiement de la première cotisation, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen faisant foi de la **réception (Code CIMA : article 65 alinéa 1er)**.

Il lui est alors restitué la cotisation versée, déduction faite des coûts de police dans le délai de trente (30) jours à compter de la réception du courrier par **NSIA VIE ASSURANCES (Code CIMA : article 65 alinéa 2)**.

Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, au double du taux légal.

Passé le délai de renonciation visé au premier alinéa du présent article, il est fait application des dispositions de l'article 17 du contrat se rapportant à la résiliation et au rachat.

Article 8 : FAUSSE DECLARATION

Conformément aux dispositions des articles 18 et 19 du CODE CIMA, il est convenu entre les parties contractantes que toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte de la part de l'Adhérent ou d'EXPRESS UNION CONGO, produiraient la nullité de l'assurance ou la réduction de ses effets.

Sous peine de sanction, l'Assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'Assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'Assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.

Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle dans le cadre de l'information due à l'Assureur de la part de l'Assuré, entraîne la nullité du contrat si elle est de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion de l'Assureur dans l'appréciation du risque (article 18 du Code CIMA).

Dans ce cas, l'Assureur versera au contractant en cas de décès de l'Assuré ou au bénéficiaire, une somme égale à la provision mathématique du contrat.

Toutefois, si l'erreur intervenait au niveau de l'âge de l'assuré, le contrat ne serait frappé de nullité qu'au cas où l'âge effectif de l'assuré serait en dehors des limites d'âge prévues par les présentes conditions générales.

Cependant si l'âge de l'assuré est compris dans les limites d'âges prévues au contrat, alors deux cas de figure se présentent :

La prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être payée il s'en suivra que le capital garanti sera réduit dans les proportions de la prime payée et de celle qui aurait correspondu à l'âge effectif de l'assuré.

La prime payée est supérieure à celle qui aurait dû être payée il s'en suivra que NSIA VIE ASSURANCES restituera la portion de prime perçue en trop sans intérêts. (Article 80 du Code CIMA).

Article 9 : ADMISSION A L'ASSURANCE

NSIA VIE ASSURANCES se réserve expressément le droit de ne pas admettre à l'assurance les personnes dont l'état de santé n'a pas été jugé satisfaisant, à moins que les intéressés et EXPRESS UNION CONGO n'acceptent, en accord avec NSIA VIE ASSURANCES, des conditions dérogatoires à la Convention, en ce qui concerne l'étendue des garanties, les capitaux assurés et le montant des primes.

NSIA VIE ASSURANCES s'engage à signifier à EXPRESS UNION CONGO, dans un délai de **QUINZE (15) JOURS** après la réception des pièces composant le dossier

d'adhésion d'un Adhérent, sa décision de refuser la garantie ou de ne l'accepter qu'à certaines conditions et, la prime à payer.

Article 10 : BENEFICIAIRE

En cas de décès quelle qu'en soit la cause ou d'invalidité absolue et définitive de l'adhérent, le capital garanti est versé au prêteur.

Article 11 : INFORMATION DE L'ADHERENT

Conformément aux dispositions de l'article 98 du CODE CIMA, EXPRESS UNION CONGO s'engage à :

- remettre à chaque adhérent un avis de situation du contrat établi par **NSIA VIE ASSURANCES** qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
- informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations.

En outre, pour les contrats souscrits et aussi longtemps qu'ils donnent lieu à paiement de prime, **NSIA VIE ASSURANCES** communiquera chaque année au contractant les montants respectifs des capitaux garantis, de la prime versée.

TITRE III – GARANTIES

Article 12 : DECES TOUTES CAUSES - INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE

Tous les risques de décès ou d'Invalidité Absolue et Définitive sont garantis ; **sauf les exclusions** énoncées ci-après :

- **Suicide conscient et volontaire de l'assuré, avant deux années d'assurance ;**
- **Décès du fait volontaire des bénéficiaires d'assurance ;**
- **Conséquences de la participation de l'assuré à une émeute, une rixe ou un acte criminel ;**
- **Risques de guerre**

Les effets de la Convention cessent en cas de guerre, sauf dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur l'assurance Vie en temps de guerre.

- **Les Décès et Accidents occasionnés ou étant la conséquence d'un fait de Guerre Étrangère et/ou Guerre Civile.**
- **Toute suite et/ou conséquence directe ou indirecte provenant d'une quelconque mise en contact et/ou contamination par des substances dites nucléaires, chimiques ou biologiques, entraînant une maladie, une invalidité permanente ou le décès de l'Assuré.**

- **Risques de Navigation Aérienne**

Le risque de mort résultant d'un accident de la navigation aérienne n'est couvert que si l'assuré avait pris place dans un appareil muni d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable pour l'appareil utilisé et une licence non périmée, le pilote pouvant être l'assuré lui-même.

- Si l'assuré y participe en tant que concurrent, les sinistres résultant des matches, paris, courses, concours, défis, acrobaties aériennes, records, tentatives de records, essais préparatoires et essais de réception sont exclus de la garantie ainsi que les sauts en parachute qui ne sont pas justifiés par une situation critique de l'appareil.

Article 13 : CAPITAL DE BASE

Par capital de base, on entend la somme déclarée par **EXPRESS UNION CONGO**, au début de l'année d'assurance et servant de base au calcul des primes et des prestations en cas de survenance des risques couverts par la Convention.

Le capital de base applicable à chaque garantie est défini aux conditions particulières.

Article 14 : CAPITAUX GARANTIS

Le capital garanti en cas de survenance d'un risque couvert par la présente convention d'assurance, est égal au montant de l'encours du prêt à la date de survenance dudit risque et fonction du tableau d'amortissement joint.

Article 15 : POINT DE DEPART ET DUREE DES GARANTIES

Les garanties de la Convention portent sur une durée maximale de **CENT VINGT MOIS (120 MOIS)** et sont effectives, pour chaque adhérent dès que la demande d'admission a été acceptée comme mentionné à **l'article 9 des présentes conditions**.

Conformément aux dispositions des **articles 13 et 73 du CODE CIMA**, les garanties de la Convention et leur prise d'effet sont subordonnées au paiement de la prime d'Assurance (prime unique).

Article 16 : CESSATION DES GARANTIES

Pour chaque Adhérent, les garanties Décès Toutes Causes et Invalidité Absolue et Définitive, prennent fin :

- au décès de l'Adhérent ;
- en cas d'Invalidité Absolue et Définitive médicalement constatée de l'Adhérent ;
- le **31 DECEMBRE** de l'année au cours de laquelle l'Adhérent atteint son **SOIXANTE CINQUIEME (65^{ème})** anniversaire.

TITRE IV – PRIMES

Article 17 : PERIODICITE DE PAIEMENT

La prime d'assurance est payable, selon la périodicité indiquée aux conditions particulières.

Article 18 : MONTANT DE LA PRIME

Le montant des primes pour chaque risque garanti au titre de la présente convention est calculé selon les dispositions définies aux conditions particulières.

Article 19 : PAIEMENT DE LA PRIME

La prime d'assurance est payable par l'intermédiaire d'**EXPRESS UNION CONGO** qui est responsable de son versement à **NSIA VIE ASSURANCES**.

À cet effet, **NSIA VIE ASSURANCES** adresse, pour la période d'assurance, un avis d'appel de prime indiquant la liste des adhérents couverts et le montant de la prime.

TITRE V – REGLEMENT DES SINISTRES

Article 20 : DECLARATION DES SINISTRES

Dans le délai d'un (1) mois suivant tout sinistre, l'Adhérent ou les bénéficiaires doivent aviser par écrit **NSIA VIE ASSURANCES**.

À cet effet, **EXPRESS UNION CONGO** adresse à **NSIA VIE ASSURANCES** une déclaration de sinistre dans laquelle sont indiqués les renseignements à communiquer et les pièces à produire pour obtenir le règlement.

Article 21 : CONTROLE DES SINISTRES

En cas d'invalidité absolue et définitive, **NSIA VIE ASSURANCES** se réserve le droit de soumettre l'Adhérent à toute expertise médicale qu'elle juge nécessaire pour constater son état d'invalidité.

Les Médecins et agents mandatés par **NSIA VIE ASSURANCES**, sous peine de déchéance de la garantie et de suspension du paiement des prestations en cours, doivent avoir un libre accès auprès de l'Adhérent.

En cas de désaccord entre le Médecin d'**EXPRESS UNION CONGO** et/ou de l'Adhérent d'une part et, le Médecin de **NSIA VIE ASSURANCES** d'autre part, un médecin sera désigné par la Cour d'Arbitrage du pays pour expertiser l'état de l'invalidité de l'Adhérent.

Les conclusions du médecin désigné par la Cour d'Arbitrage lieront toutes les parties qui renoncent expressément à l'appel ou à tout recours auquel elles sont en droit de renoncer.

Les honoraires de la Cour d'Arbitrage seront supportés pour moitié par **EXPRESS**

UNION CONGO et/ou l'Adhérent et pour moitié par **NSIA VIE ASSURANCES**.

Article 22 : PIECES A FOURNIR

1° En cas de décès

1. le formulaire de déclaration de sinistre fourni par **NSIA VIE ASSURANCES** et dûment rempli ;
2. le bulletin d'adhésion (à défaut une déclaration de perte) ;
3. une pièce d'état civil de l'Adhérent ;
4. l'acte de décès ;
5. le certificat de genre de mort;
6. le rapport de police ou de gendarmerie si le décès est consécutif à un accident.

2° En cas d'Invalidité Absolue et Définitive

1. le questionnaire médical fourni par **NSIA VIE ASSURANCES** dûment renseigné ;
2. le certificat médical attestant de l'état d'invalidité ;
3. le rapport médical complet du Médecin traitant.

Article 23 : REGLEMENT DES SINISTRES

Le montant des sommes dues est indivisible à l'égard de **NSIA VIE ASSURANCES** qui les règle à **EXPRESS UNION CONGO**, dans **un délai d'un mois** suivant la réception de toutes les pièces.

Fait à Brazzaville, le 8 juin 2018.

En trois (2) exemplaires originaux

**Pour le Souscripteur
EXPRESS UNION CONGO**

**Pour l'Assureur
NSIA Vie ASSURANCES**

**LE DIRECTEUR GENERAL
Fango Florent**

**LE DIRECTEUR GENERAL
Alfred YAMEOGO**

CONDITIONS PARTICULIERES

1 - SOUSCRIPTEUR: EXPRESS UNION CONGO

2 - DATE D'EFFET : 08 juin 2018.

3 - ADHERENTS ET ASSURES

Tous les clients d'**EXPRESS UNION CONGO** bénéficiaires de prêts, déclarés à **NSIA VIE ASSURANCES** et qui ont été régulièrement admis à la convention conformément aux dispositions des **articles 5, 6 et 7**.

La garantie des risques couverts pour chaque adhérent prend effet, après instruction et acceptation du bulletin d'adhésion.

Tout bulletin accepté est marqué du sceau « **RISQUE ACCEPTE** ».

4- CONDITIONS DE SOUSCRIPTION

- Remplir un bulletin individuel d'adhésion
- Joindre une copie du tableau d'amortissement provisoire
- Joindre une copie de sa pièce d'identité

5 - CAPITAL DE BASE

Le capital de base est égal au montant initial à rembourser par le client de **EXPRESS UNION CONGO** et mentionné sur son bulletin individuel d'adhésion.

6- GARANTIES ACCORDEES

Décès Toutes Causes, Invalidité Absolue et Définitive

Le Capital garanti est égal à l'encours régulier du capital de base, dans la limite des montants indiqués au tableau d'amortissement.

7- POINT DE DEPART ET DUREE DES GARANTIES

Les garanties de la Convention couvrent la durée de remboursement du prêt avec un plafond de **DIX(10) ANS**.

Elles sont effectives, pour chaque adhérent dès que la demande d'admission a été acceptée comme mentionné aux **articles 2,3 et 4**.

Conformément aux dispositions des **articles 13 et 73 du CODE CIMA**, les garanties de la Convention et leur prise d'effet sont subordonnées au paiement de la première prime d'Assurance.

8- DEMANDE D'ADHESION A LA CONVENTION

Pour être admis à l'assurance, chaque adhérent doit donner son consentement par écrit, répondre à un questionnaire médical et suivre selon le cas les formalités médicales définies par **NSIA Vie ASSURANCES**.

NSIA VIE ASSURANCES se réserve expressément le droit de ne pas admettre à l'assurance les personnes dont l'état de santé n'a pas été jugé satisfaisant, à moins que les intéressés et **EXPRESS UNION CONGO** n'acceptent, en accord avec **NSIA Vie ASSURANCES**, des conditions dérogatoires à la Convention, en ce qui concerne l'étendue des garanties, les capitaux assurés et le montant des primes.

NSIA VIE ASSURANCES s'engage à signifier à **EXPRESS UNION CONGO**, dans un délai maximum de **SOIXANTE DOUZE (72) HEURES** après la réception des pièces composant le dossier d'adhésion d'un adhérent, sa décision de refuser la garantie ou de ne l'accepter qu'à certaines conditions, et la prime à payer.

9- ANALYSE DES BULLETINS

EXPRESS UNION CONGO assurera le premier niveau d'acceptation technique des dossiers ayant un niveau de **prêt inférieur à DIX MILLIONS (10.0000.000 FCFA)**, sous réserve de la transmission à **NSIA VIE ASSURANCES** des bulletins d'adhésion pour la validation finale.

Au-delà de ce montant la validation technique sera du ressort de **NSIA VIE ASSURANCES**.

Pour les capitaux à partir de **DIX MILLIONS (10.000.000 FCFA)**, **NSIA VIE ASSURANCES** se réserve le droit soumettre l'adhérent à un examen médical pratiqué par un médecin omnipraticien agréé par **NSIA VIE ASSURANCES** aux frais (limités au coût d'une visite simple) de **NSIA VIE ASSURANCES**.

Pour les capitaux à partir de **TRENTE MILLIONS (30.000.000 FCFA)**, il est requis des analyses biologiques aux frais de l'assuré avant validation du dossier, ainsi que toutes autres documentations complémentaires demandées par **NSIA VIE ASSURANCES**.

En fonction de l'analyse médicale, des résultats médicaux obtenus et/ou du type d'affections médicales, l'assuré pourra faire l'objet d'une surprime qui sera déterminée par le médecin conseil de **NSIA VIE ASSURANCES** et/ou le réassureur de **NSIA VIE ASSURANCES**.

10- OBLIGATION DU SOUSCRIPTEUR ENVERS L'ASSUREUR

EXPRESS UNION CONGO s'engage à faire parvenir à **NSIA VIE ASSURANCES** au fur et mesure, les bulletins individuels d'adhésion, questionnaires médicaux et formalités médicales éventuelles fournies par les personnes à assurer.

NSIA VIE ASSURANCES ne peut se trouver engagé que par des déclarations et pièces transmises par **EXPRESS UNION CONGO** et le paiement régulier des primes fixées.

A défaut de fourniture des pièces ci-dessus mentionnées, de même que dans les cas où les renseignements ou formalités complémentaires sont demandées la prise d'effet des garanties se trouve reportée à la date de l'acceptation formelle du proposant par l'assureur.

11- BENEFICIAIRE

En cas de Décès quelle qu'en soit la cause, d'Invalidité Absolue et Définitive du salarié, le capital garanti est versé à **EXPRESS UNION CONGO**, sauf dispositions contraires signifiées par **EXPRESS UNION CONGO** à **NSIA VIE ASSURANCES**.

Toutefois, si lors du décès, il apparaît que le capital assuré est supérieur aux sommes restantes dues à **EXPRESS UNION CONGO**, la différence sera reversé par l'intermédiaire de ce dernier au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) au contrat de ce prêt et à défaut dans l'ordre suivant :

- au(x) conjoint(s) survivants(s) de l'emprunteur non séparé de corps ;
- aux enfants de ce dernier, vivants ou représentés comme en matière de succession à la date du décès, par parts égales entre eux ;
- à ses ascendants par part égales entre eux, à ses héritiers par parts égales entre eux.

12 - PRIMES

Les taux de prime unique d'assurance applicables sur le montant global du prêt sont les suivants :

TARIFICATION COLLECTIF EMPRUNTEUR

**Taux de prime pour X 000 000 FCFA de capital de base
Sans différé de paiement**

Taux exprimé en pourcentage pour le personnel Express Union Congo sur base d'un taux d'intérêt annuel maximum de 10% et des taxes de 18,90%.

Durée	1 an	2 ans	3 ans
Tranches d'âge			
29 ans et moins	0,16%	0,30%	0,46%
30 ans - 39 ans	0,26%	0,51%	0,78%
40 ans - 49 ans	0,54%	1,06%	1,61%
50 ans - 59 ans	1,00%	1,97%	3,00%
60 ans – 62 ans	1,53%	3,02%	4,59%
63 ans	1,53%	3,02%	Limite Age
64 ans	1,53%	Limite Age	Limite Age

Taux exprimé en pourcentage pour les clients sur base d'un taux d'intérêt annuel maximum de 16% et des taxes de 18,90%.

Durée	1 an	2 ans	3 ans
Tranches d'âge			
29 ans et moins	0,16%	0,31%	0,47%
30 ans - 39 ans	0,26%	0,52%	0,80%
40 ans - 49 ans	0,55%	1,08%	1,65%
50 ans - 59 ans	1,01%	2,00%	3,08%
60 ans – 62 ans	1,54%	3,07%	4,71%
63 ans	1,54%	3,07%	Limite Age
64 ans	1,54%	Limite Age	Limite Age

N.B : A ce taux de prime s'ajoutent :

- les frais d'accessoires forfaitaires de F CFA 2.500 ;
- les frais de gestion d'EXPRESS UNION CONGO suivant son barème interne.

13 - PAIEMENT DE LA PRIME ET PERIODICITE

La prime d'assurance est payable en une fraction unique, le 1^{er} jour de la période de paiement par **EXPRESS UNION CONGO** qui est responsable de son versement à **NSIA VIE ASSURANCES**.

À cet effet, **NSIA VIE ASSURANCES** adressera, pour la période d'assurance, un avis d'appel de prime indiquant la liste des adhérents couverts, les capitaux garantis et le montant de la prime.

14 – REMUNERATIONS ACCESSOIRES

NSIA VIE ASSURANCES s'engage à verser à **EXPRESS UNION CONGO** une commission de 10% sur chaque prime encaissée hors accessoires.

Fait à Brazzaville, le 7 Mai 2018.

En trois (2) exemplaires originaux

**Pour le Souscripteur
EXPRESS UNION CONGO**

**Pour l'Assureur
NSIA Vie ASSURANCES**

**LE DIRECTEUR GENERAL
Fango Florent**

**LE DIRECTEUR GENERAL
Alfred YAMEOGO**

ANNEXE : SIMULATION DE CALCUL DE PRIME D'UN CLIENT

Données

Date de naissance : 04/04/1982 (donc âgé de 36 ans)

Montant du crédit à accorder : 5 000 000 FCFA

Durée du prêt : 24 mois (donc 2 ans)

du tableau *Taux exprimé en pourcentage pour les clients*

Le client a un âge compris dans la 2^e tranche d'âges (30 à 39 ans) et la durée de 2 ans, nous avons un taux de prime de 0,52%. (image ci-dessous)

Taux exprimé en pourcentage pour les clients

Durée \ Tranches d'âge	1 an	2 ans	3 ans	4 ans
29 ans et moins	0,16%	0,31%	0,47%	0,63%
30 ans - 39 ans	0,26%	0,52%	0,80%	1,11%
40 ans - 49 ans	0,55%	1,08%	1,65%	2,25%
50 ans - 59 ans	1,01%	2,00%	3,08%	4,25%
60 ans	1,54%	3,07%	4,71%	6,46%

Calcul de la prime à payer

Prime pure = montant du crédit x taux de prime = 5 000 000 FCFA x 0,52% = 26 000 FCFA

Frais accessoires = 2 500 FCFA

Frais de gestion de Expression = suivant la politique interne

Prime totale à payer = prime pure + frais accessoires = 28 500 FCFA + frais de gestion Express Union

Répartition de la prime

Part NSIA :

90% Prime pure = 90% x 26 000 FCFA = 23 400 FCFA

100% Frais accessoires = 2 500 FCFA

Part de NSIA = 25 900 FCFA

Part Express Union

10% de prime pure = 10% x 26 000 FCFA = 2 600 FCFA

100% Frais de gestion Express Union = à déterminer

Part Express Union = 2 600 FCFA + frais de gestion.